



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

סביבות מבנים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אהרון טטרו
בית אלישע, צרח' גיבורי ישראל 20, ת.ד. 8467, נתניה 42504
טל': 09-8858148, פקס: 09-8654141

התובעת

- נ ג ד -

1. ח.י. אמיתי בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל לוריא
מרחוב גיבורי ישראל 5א', נתניה 42504
טל': 09-8623636, פקס: 09-8623634

הנתבעת

פ ס ק - ד י ן

1. עניין לנו בתביעה כספית לתשלום דמי ניהול הבית שברחוב גיבורי ישראל 5א', נתניה הידוע כגוש 7962 חלקה 48 (להלן: "הבית").
2. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין חולק בין הצדדים כי הוא ראוי להירשם ככזה.
3. התובעת הינה, כהגדרתה בכתב התביעה, חברת הניהול של הבית בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה. הנתבעת היא חוכרת של יחידות בבית.
4. טענות התובעת יפורטו להלן בתמצית: בהתאם להסכם מיום 8.7.10 שנחתם בין התובעת ובין הנתבעת מסרה הנתבעת את ניהול הבית לתובעת אשר החלה מיום 1.8.10 להעניק שירותי ניהול לבית; על אף קיומו של ההסכם מסרבת הנתבעת לשלם לתובעת את דמי הניהול אותם התחייבה לשלם בהתאם להסכם האמור, וכי חובה של הנתבעת לתקופה שמיום 1.8.2010 ועד ליום 30.9.12 (כולל) עומד על סך של 348,654.51 ₪.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: המפקח על רישום המקרקעין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה מאחר ועילתה חוזית; התובעת לא שימשה כחברת הניהול ו/או נציגות ו/או מתחזק של הבית כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "מתחזק"); מינויה של התובעת כחברת ניהול ו/או נציגות ו/או מתחזק נעשה שלא בסמכות ושלא כדין; משמונתה לבית נציגות כדין היא זו המוסמכת להגיש תביעה כנגד בעלי דירות בבית בגין אי תשלום חוב, והתובעת נעדרת כל סמכות להגיש תביעה זו; ההסכם שנחתם בין הצדדים ביום 8.7.10 איננו חוקי, נוגד את תקנת הציבור ולכן בטל ומבוטל; ההסכם האמור נחתם תוך ניצול מצוקת הנתבעת ובעליה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מר יצחק אמיתי שהינו אדם מבוגר וחולה; גובה דמי הניהול שנקבע בהסכם גבוה מהסכומים שנדרשו בפועל לצורך תחזוקת הרכוש המשותף, והתובעת הטעתה את מר יצחק אמיתי בעניין זה; אחוזי הרווח שזקפה לזכותה התובעת הינם מופרזים ובלתי סבירים; התובעת לא הפרידה בין הוצאותיה הפרטיות לבין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ואף סירבה למסור מסמכים בדבר הוצאותיה; חלק מהחוב הנתבע שימש את התובעת לצרכיה הפרטיים ואין בינו ובין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף דבר; התובעת סיפקה שירותי ניהול חלקיים ובלתי ראויים, כך שבעלי הזכויות בבית נאלצו לתחזק את הבית באופן עצמאי, ואף החלו במהלכים להפסקת פעילותה של התובעת, ומינו נציגות אחרת כדין לבית; ההסכם עליו נסמכת התובעת בתביעתה הופר על ידה ומשכך, ההסכם מיום 8.7.10 בטל, ואין התובעת זכאית לתשלום כלשהו; הנתבעת השכירה את יחידותיה לצדדים שלישיים לתקופת שכירות ארוכת טווח, ומשכך היה על התובעת להפנות תביעתה לשוכרים; יש לקזז מסכום התביעה סך של 300,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו לנתבעת בשל התנהלותה של התובעת, ובגין סכומים שגבתה התובעת שלא כדין וביתר משוכרי יחידותיה של הנתבעת.

6. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדי הצדדים. כן הוגשו סיכומים ע"י כל אחד מהצדדים.

דיון והכרעה

מעמדה של התובעת ושאלת הסמכות העניינית

המסגרת הנורמטיבית

7. סעיף 71 (ב) (1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר "מתחזק" כדלקמן:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה - מתחזק)".

8. סעיף 71 (ג) לחוק המקרקעין קובע כי: "דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה, כאמור בסעיף 58(א)".

9. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע כי: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר...".

10. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו- 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

11. סעיף 73 לחוק המקרקעין מכליל את המתחזק ברשימת הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח, ובלשונו של החוק:

"הזכות לתבוע בסכסוך
ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף"

12. סעיף 77ב' לחוק המקרקעין מכיל הסעיפים שפורטו לעיל בשינויים המחויבים אף על בתיים שאינם רשומים כבתים משותפים, כפי המקרה שלפני.

מן הכלל אל הפרט

13. תביעה זו טרם שהוגשה לפני הוגשה בבית משפט השלום בנתניה (תא"ק 58336-01-12).

14. הנתבעת שם (היא הנתבעת גם כאן) טענה כי בית משפט השלום נעדר סמכות לדון בתביעה, מאחר ולתובעת מעמד של "מתחזק" כהגדרתו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, ועילת התביעה מתבססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין. משכך, טענה הנתבעת בהליך שם כי הסמכות לדון בתביעה נתונה למפקח על רישום מקרקעין (ראה בקשת הנתבעת לפני בהמ"ש השלום, מוצג ת'2).

15. התובעת שם (היא התובעת גם כאן) טענה מנגד כי המדובר בתביעה כספית המבוססת על דיני החוזים לפיהם התחייבה הנתבעת לשלם דמי ניהול לתובעת, ומשכך יש לדחות את טענת הנתבעת להעדר סמכות.

16. בהחלטת בהמ"ש השלום מיום 19.3.13 (ראה ת'1) התקבלה הבקשה ונקבע, בין היתר, כדלקמן:

"סעיף 72 ב' לחוק (חוק המקרקעין. א.ש.) מסדיר התקשרות בעלי דירות עם מתחזק. סעיף זה בא לפתור מצב שנוצר עם מעבר בתיים משותפים רבים לניהול על ידי חברות ניהול. כן הוסיף סעיף 72 (ג) לחוק לפיו האמור בסעיפים קטנים ב' וג' יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק או הצד לסכסוך. סעיף 72 ב' (1) לחוק מגדיר מיהו מתחזק. התובעת עומדת בהגדרת סעיף זה (הדגשה שלי א.ש.). בהתאם לסעיפים אלה חברת הניהול שהיא המתחזק והיא הצד לסכסוך חייבת להביא את הסכסוך שהינו תשלום דמי ניהול על ידי בעל דירה לידי המפקח על הבתים המשותפים."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

17. משכך, הורה בהמ"ש השלום בהחלטתו האמורה על מחיקת התביעה.
18. האם קביעת בהמ"ש השלום כי התובעת היא "מתחזק" מהווה השתק פלוגתא, כטענת התובעת?
19. קיומו של השתק פלוגתא מותנה בקיומם של 4 תנאים ואלה הם: הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינויות היא אותה פלוגתא על רכיביה המשפטיים והעובדתיים, בין הצדדים התקיימה התדיינות בכל הנוגע לפלוגתא זו, ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או משתמעת ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי, ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לפסק הדין הראשון". ראה נינה זלצמן, "מעשה בית דין בהליך אזרחי", (הפקולטה למשפטים אוני' ת"א, עמ' 32-33):
20. שאלת מעמדה של התובעת הייתה אחת מהפלוגתאות שבין הצדדים בהליך שהתנהל לפני בית משפט השלום. ביחס לפלוגתא זו התקיימה התדיינות בין הצדדים אשר הסתיימה בסופו של יום בהכרעה מפורשת בהחלטת בית משפט השלום מיום 19.3.13, אשר הביאה למחיקת התביעה שם.
21. המסקנה המתבקשת היא כי מתקיימים התנאים לקיומו של השתק פלוגתא, ומשניתנה הכרעה מפורשת ופוזיטיבית ע"י בית משפט השלום כי מעמדה של התובעת הוא כ"מתחזק", הרי שאין להידרש עוד לעניין זה בהליך שלפני, והנתבעת מנועה מלטעון אחרת.
22. לא זו אף זו, בהליך שלפני טוענת הנתבעת טענות הפוכות לחלוטין מאלו שנטענו על ידה בהליך שהתנהל לפני בית משפט השלום. כך טוענת היא כי מעמדה של התובעת אינו כשל "מתחזק", בעוד שבהליך הקודם טענה הנתבעת כי התובעת היא "מתחזק". כן טוענת הנתבעת לפני כי עילת התביעה היא חוזית, ומשכך המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות לדון בה, בעוד שבהליך הקודם טענה היא כי עילת התביעה מושתתת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומשכך הסמכות נתונה למפקח על רישום מקרקעין.
23. נראה כי הנתבעת מנסה לאחוז בחבל בשני קצותיו, כפי האינטרס הנוח לה באותה עת, ובמידה לא מבוטלת של חוסר תום לב. בהקשר זה נפסק לא אחת כי על בעל דין המעלה טענות סותרות בהליכים שונים יחול כלל "ההשתק השיפוטי".
24. כלל ההשתק השיפוטי משמעו כי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר, ולטעון טענה הפוכה (ראה למשל: עא 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח (4) 133).
25. יפים בעניין זה דבריו של כב' השופט רובינשטיין בע"א 1351/06, עו"ד מועין דאוד ח'ורי נ' חברת ארגמן ההגמון (קטר אלמוטראן) בע"מ, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 17.9.07:

"כלל ההשתק השיפוטי עיקרו שאין אדם יכול לטעון דבר והיפוכו, ובלטינית – "quod approbo non reprobo" ("מה שמכירים בו אי אפשר להתנכר לו") ובתרגום השופטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

דורנר "איני מתנכר לדבר אשר לו אני מסכים" (ראו הניתוח בע"א 513/89 Interlego A/S - Exin - Lines Bros S. A, פ"ד מח(4), 133, 194-195), להלן עניין אינטרלגו. כלל זה עשוי לחול מקום בו אחד מבעלי הדין טוען טענות סותרות מן הבחינה העובדתית או המשפטית, אף אם מדובר בשני הליכים נפרדים (ראו רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625; וראו גם רע"א 6520/05 - Kirkham Holdings Limited ואח' נ' Albany Park Limited ואח' [פורסם בנבו]). תכלית ההשתק השיפוטי היא, כדברי השופט גרוניס בעניין בית ששון הנזכר בע' 633, "למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט" (וראו גם האסמכתאות דשם), ומכורתו בעקרון תום-הלב, כפי שצינתי בעניין בית ששון (בע' 638): "בעיניי היסוד להשתק השיפוטי הוא יסוד מוסרי, קרי דרישה להתנהלות כנה שאינה בנויה אך על צרכים טקטיים" (וראו גם דברי השופט גרוניס בעניין בית ששון בע' 625; דברי השופט שטרסברג-כהן בע"א 1662/99 חזקיהו חיים נ' אליהו חיים, פ"ד נו(6), 295, 346; ודברי השופט דורנר בעניין אינטרלגו בע' 194, בפסקה 9 לפסק-דינה). לעמדת המשפט העברי ראו השופט דורנר בפרשת אינטרלגו (בעמ' 197); ודבריי בפרשת בית ששון בעמ' 637-638.

26. במצב דברים זה מסקנתי היא כי חל על הנתבעת כלל ההשתק השיפוטי, והיא מושתקת מלהתכחש לטענותיה כפי שנטענו לפי בית משפט השלום, ולטעון בהליך שלפני טענות הפוכות.

27. נוכח כל האמור לעיל מצאתי לדחות את טענות הנתבעת בדבר העדר חוקיותה של התובעת, ומצאתי גם לדחות את טענות הנתבעת לחוסר סמכותי לדון בתביעה.

28. עוד אוסיף, כי משנקבע כי התובעת היא "מתחזק" בתקופה, נשוא התביעה, הרי שמכוח סעיף 73 לחוק המקרקעין קיימת לה הסמכות להגיש תביעה זו. העובדה כי כיום קיימת לבית נציגות אחרת איננה שוללת מהתובעת את זכותה לתבוע בגין כספים להם היא זכאית, לטענתה, במועדים בהם העניקה, על פי הנטען, שירותי ניהול לבית.

טענות הנתבעת לפגמים שנפלו בהסכם

29. אין חולק בין הצדדים כי בין התובעת לנתבעת נחתם ביום 8.7.10 הסכם למכירת יחידות בבית שהיו בבעלות הנתבעת לידי התובעת (להלן: "ההסכם", צורף כנספח א' לתצהירו של מר סמואל רוט, מנהלה של התובעת).

30. עוד הוסכם בין הצדדים על העברת ניהולו של הבית מהנתבעת לידי התובעת, וזאת החל מיום 1.8.10 (ראה סעיף 10 להסכם). היקף שירותי הניהול וההחזקה בבית פורטו בנספח ב' להסכם.

31. לטענת הנתבעת ההסכם בטל ומבוטל מחמת היותו נוגד את תקנת הציבור, ומאחר והנתבעת ניצלה את מצבו של בעליה של הנתבעת, מר אמיתי יצחק, בהיותו אדם מבוגר וחולה, וכפתה עליו לחתום על ההסכם.

32. נטל ההוכחה לגבי קיומם של פגמים מהסוג להם טוענת הנתבעת חל על הטוען להם (ראה ע"א 146/81, נאשף ואח' נ' נאשף, פ"ד לח (3), 309, 319), ונטל זה לא הורם על ידי הנתבעת – נהפוך הוא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

33. מהראיות שהובאו והעדויות שנשמעו לפני שוכנעתי כי מר אמיתי חתם בשם הנתבעת על ההסכם מתוך רצון חופשי, כשההסכם מביא לידי ביטוי רצון משותף של הצדדים לו. להלן יפורטו נימוקי:

א. הנתבעת ומר אמיתי היו מיוצגים במהלך המו"מ שהתנהל מול התובעת ובמועד החתימה על ההסכם על ידי עו"ד יצחק מירון שהוגדר ע"י מר אמיתי בעדותו כ – **"עו"ד הראשי שלי הוא מלווה אותי יותר מעשרים שנה"** (פרוטוקול מיום 11.3.14, עמ' 19, שורות 30-31).

ב. עוד העיד מר אמיתי כי עורך הדין מטעמו, עו"ד מירון, הוא זה שערך את הסכם המכר שנחתם עם התובעת, וכי עוד טרם החתימה הוחלפו בין הצדדים טיוטות ואף התקיימו פגישות עם התובעת (פרוטוקול מיום 11.3.15, עמ' 19, שורות 34-37).

ג. בנוסף העיד מר אמיתי כי גובה דמי הניהול כמפורט בהסכם נקבעו על ידו. ראה פרוטוקול מיום 11.3.15, עמ' 20, שורות 38-39: **"ש. נכון שאתה קבעת בהסכם המכר בהוראות הניהול בסעיף 10 סכומים קבועים לדמי ניהול ת. נכון"**. ראה גם עמ' 21 לפרוטוקול האמור, שורה 31 **"אני מאשר שאני חתום על ההסכם, אני הסכמתי על המחירים"**.

ד. חיזוק לעדותו של מר אמיתי כמפורט לעיל, מצאתי בעדותו של עו"ד מירון יצחק שהעיד לפני ביום 1.6.14 (ראה פרוטוקול מיום 1.6.14).

34. גילו ומצב בריאותו של מר אמיתי במועד הרלבנטי לחתימה על ההסכם המכר, לא פורטו, וממילא לא הוכחו, ואין בהם כשלעצמם כדי להרים את הנטל להוכחת הפגמים הנטענים.

35. בעדותו הבהיר מר אמיתי כי היה שרוי "בלחץ" כלשונו מאחר והתובעת התנתה את החתימה על ההסכם בקבלת ניהול הבית. ראה פרוטוקול מיום 11.3.14, עמ' 20, שורות 15-17: **"ת. אני הייתי בלחץ והם אמרו לנו שאם לא תיתן לנו לנהל את המקום אנחנו לא נקנה את המקום ש. זה היה תנאי לעסקה ת. כן"**.

המדובר אפוא לכל היותר בלחץ כלכלי שאינו פוגם בהכרח בחופש הרצון של המתקשר. ראה לעניין זה ע"א 1569/93, מאיר נ' פנפורד בע"מ, מח (5), 705.

36. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעת היא כי הסכום שנדרש בפועל לצורך תחזוקת הרכוש המשותף הוא נמוך מהסכום עליו הוסכם בהסכם, וכי מר אמיתי הוטעה בעניין זה ע"י התובעת. עוד נטען כי התובעת זקפה לזכותה אחוזי רווח שאינם סבירים. מצאתי לדחות טענות אלה, ואפרט:

אין חולק כי הנתבעת העניקה שירותי ניהול לבית בטרם החלה התובעת לעשות כן, כך שחזקה עליה שהייתה מודעת היטב לעלויות הניהול. יתירה מכך, מר אמיתי, העיד כי קביעת גובה דמי הניהול נעשתה על ידו. (פרוטוקול מיום 11.3.14 עמ' 20 שורות 38-39 וכן עמ' 21 שורה 31 ראה לעיל).

37. העובדה כי בפועל הסכום שנדרש לצורך תחזוקת הרכוש המשותף היה נמוך מהסכום שהוסכם עליו בהסכם, הגם שלא הוכחה, אין בה כדי להוות "הטעיה" כהגדרתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בסעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973. המדובר, לכל היותר, "בסיכון כלכלי" אותו לקח על עצמו מר אמיתי, ואין בו כדי להעיד כי נפל פגם ברצונו של מר אמיתי להתקשר בשם הנתבעת בהסכם עם התובעת. כך גם לא הוכח כי אחוז הרווח אותו זקפה התובעת לזכותה הוא מופרז או בלתי סביר.

38. עוד אוסיף, כי סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 קובע כי ביטול חוזה מחמת פגמים שנפלו בכריתתו (ובכלל זה כפיה, עושק והטעיה, ראה סעיפים 16-18 לחוק האמור) "יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה".

39. במקרה שלפני, נטען כי נשלחה הודעת ביטול אשר צורפה כנספח נ'9 לתצהירו של מר אמיתי. ואולם, עיון במסמך האמור מלמד כי עילת הביטול הנטענת באותה הודעה היא הפרת ההסכם ולא נאמר בה דבר על קיומם של הפגמים הנטענים. כך או אחרת, המסמך נושא תאריך 12.1.12 דהיינו כ - שנה וחצי לאחר החתימה על ההסכם, ופרק זמן זה אינו יכול להיחשב "זמן סביר" בנסיבות המקרה דנן (ראה ע"א 5806/02, ארביב נ' קרני, (פורסם בנבו).

40. אשר על כן ונוכח כל האמור לעיל, לא מצאתי כי נפלו פגמים בכריתת ההסכם, שיש בהם כדי להביא לבטלותו. נראה כי טענות אלה נולדו לצורכי הליך זה, ואני מוצאת לדחותם.

ביקורת הנתבעת באשר לשירותי הניהול שניתנו ע"י הנתבעת

41. ככלל, על בעל דירה לשאת בתשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, וזאת במנותק מתלונותיו והשגותיו ביחס להתנהלות הנציגות ופועלה. בעל דירה אשר סבור כי נפלו פגמים באופן בו פועלת הנציגות, עומדת לו זכות להעלות את טענותיו בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות או בתביעה משפטית עצמאית ונפרדת. בפני הפורום המוסמך כדי שעמדתו תיבחן לגופה, אך הוא אינו רשאי שלא לשלם את התשלומים האמורים.

42. בעניין זה נפסק לא פעם כי "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" (ראה ע"א 204/79, וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו) אשר אושר בבהמ"ש העליון ברע"א 594/87, שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) שקבע כי

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969".

43. הכלל האמור חל אף על "מתחזק". יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מנסיבות המקרה שלפני בו קיימת התקשרות חוזית פרטנית בין הצדדים. לאחר שבחנתי את העדויות והראיות שהובאו לפני שוכנעתי כי התובעת סיפקה את מלוא השירותים עליהם התחייבה בהסכם, כפי שיפורט להלן:

44. נספח ב' להסכם מכיל פירוט באשר להיקף שירותי הניהול וההחזקה להם התחייבה התובעת, בין היתר, ניקיון, תחזוקת תאורה, תחזוקת מעלית, פינוי אשפה, תחזוקת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מערכת גילוי וכיבוי אש, תחזוקת מערכות מים וביוב, ביטוח לצד שלישי ועוד (ראה נספח ב' להסכם).

45. מר סמואל רוט, מנהלה של התובעת, התייחס בתצהירו לכל אחד מהרכיבים שפורטו לעיל, והעיד כי שירותים אלה סופקו במלואם ובהתאם להסכם (ראה סעיף 17 לתצהירו של מר רוט). עדות זו של מר רוט לא נסתרה, והייתה אמינה עלי.

46. תימוכין לעדותו של מר רוט מצאתי במסמכים שצורפו לתצהירו, ראה נספחים ה' – ט ביניהם: "כרטסת הנהלת חשבונות" בה מפורטים התשלומים ששילמה התובעת לחברת המעליות ישראלפוט", תסקירי בדיקת מעליות, חשבונות עבור מתן שירותי תחזוקה שונים, אישור לבדיקת מערכת גילוי אש ועשן, פוליסת ביטוח ועוד כהנה.

47. תימוכין לעדותו של מר סמואל רוט מצאתי גם בעדותם של מר גבי אודי אשר הועסק אצל התובעת כעובד תחזוקה וגבי וטיטאנה בראון אשר הועסקה ע"י התובעת כעובדת ניקיון במועדים הרלבנטיים לתביעה (ראה תצהירה של הגב' טטיאנה ותצהירו של מר אודי בהם מפורטים עבודות התחזוקה שבוצעו על ידם והעולים בקנה אחד עם אשר הוסכם בין הצדדים בהסכם). עדויות אלה לא נסתרו ע"י הנתבעת.

לא מצאתי כל פסול בכך שה"ה אודי וטטיאנה העניקו במקביל גם שירותים פרטיים לתובעת, שכן שוכנעתי כי בד בבד עם מתן שירותים פרטיים אלו סיפקו הם את מלוא השירותים עליהם התחייבה התובעת על פי ההסכם. טענת הנתבעת כי שכרם של ה"ה טטיאנה ואודי עבור עבודתם לצרכיה הפרטיים של התובעת שולם מהכספים שנדרשו לתחזוקת הבית לא הוכחה.

48. לטענת הנתבעים התובעת הפרה את ההסכם בכך שלא סיפקה למצער את השירותים הבאים: התובעת לא פעלה לשיפוץ וצביעה בבית, התובעת לא פנתה לעיריית נתניה לצורך פינוי אשפה ללא עלות, ותחת זאת פנתה האשפה באופן עצמאי דבר שהגדיל, לטענתה, את הוצאות התחזוקה שלא לצורך, התובעת לא פעלה לתחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש, וכתוצאה מכך הורה כיבוי האש על סגירת הבית, התובעת לא ביצעה עבודות חשמל בבית, התובעת לא מנעה פריצות ליחידות בבית.

49. לא מצאתי ממש בטענות האמורות:

(א) עיון בנספח ב' מגלה כי שיפוץ וצביעה בבית לא נכללו במסגרת השירותים להם התחייבה התובעת. כך גם לא נכללו במסגרת השירותים להם התחייבה עבודות חשמל ושירותי שמירה.

(ב) באשר לפינוי האשפה התחייבה התובעת כדלקמן: **"ביחס לפינוי אשפה – רק לדיירים שמשלמים דמי ניהול; הקונה (התובעת) הוספה שלי א.ש. אינו חייב לפנות את האשפה באמצעות חברת טלכור או כל הסדר אחר שקיים היום, ואינו חייב לשלם לגורם כלשהו לפינוי האשפה. הקונה ישלם רק לגורמים עמם יתקשר בהסכמים חתומים על ידו"** (ראה נספח ב' להסכם). עניינו הרואות כי בהתאם להסכם לא הייתה כל התחייבות מצד התובעת כי פינוי האשפה ייעשה דווקא באמצעות העירייה או כי תעשה על ידה פנייה לעירייה בנושא. למעלה מן הצורך אוסיף כי שוכנעתי מעדותו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מר רוט כי נעשתה ע"י התובעת פניה לעירייה בנושא, ואולם זו לא הניבה תוצאות (פרוטוקול מיום 6.1.14, עמ' 10, שורות 16-23).

נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת התובעת לקיזוז סך של 300,000 ₪ שהיו נחסכים, לטענתה, לו הפינוי היה נעשה ע"י העירייה. מבלי לפגוע באמור, יצוין כי הסכום האמור נטען בעלמא, וממילא לא הוכח.

(ג) מערכת כיבוי אש: התובעת המציאה אישורים לבדיקות מערכת גילוי אש ועשן אשר נמצאו תקינות (ראה נספח ה' לתצהירו של מר רוט. ראיות אלה לא נסתרו על ידי התובעת). מר רוט העיד כי פניה מטעם רשויות כיבוי אש בדבר ליקויים נעשתה בחודש פברואר, 2013, לאחר מועד הגשת התביעה, וכי רוב הליקויים היו בשטחים שלא היו באחריות התובעת (ראה סעיף 17 לתצהירו של מר רוט אשר לא נסתר). תימוכין לכך שפניית רשויות כיבוי האש בדבר הליקויים נעשתה בשנת 2013 מצאתי במכתבו של מפקד שירות הכבאות הנושא תאריך מיום 24.3.13, נספח נ'7 שצורף לתצהירו של מר אורי רפאל מטעם התובעת.

50. טענה נוספת שהועלתה ע"י התובעת היא כי התובעת לא הפרידה בין הוצאותיה הפרטיות לבין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. בהקשר זה העיד מר רוט כי חשבון זה משמש "את כל הפעילות של החברה שהיא כוללת את ניהול הבניין, אבל יש בהנהלת חשבונות רישומים נפרדים להוצאות והכנסות של ניהול הבניין, לעומת פעילות יתר החברה" (פרוטוקול מיום 6.1.14, עמ' 8, שורות 6-8).

עדותיו זו לא נסתרה, והייתה אמינה עלי. משהוכח כי קיימים רישומים נפרדים, לא מצאתי כי קיימת חובה כי לתובעת יהיה חשבון בנק נפרד לניהולו של הבית, ולא מצאתי כל פסול בכך שהתובעת מנהלת ענייניה הכספיים בחשבון בנק אחד.

51. עוד טענה התובעת כי מאחר והתובעת סיפקה שירותי ניהול חלקיים ובלתי ראויים, נאלצו בעלי הזכויות בבית לתחזק את הבית באופן עצמאי. דיירי הבית שהעידו מטעם התובעת, ה"ה אורי רפאל, ארקדי נחשונב, יעקב רווח ואלי שיליאן, פירטו בעדותם את העבודות הנטענות, ובתמצית, שיפוץ, צביעה, שירותי ניקיון ושירותי חשמל (ראה: תצהירו של מר שיליאן ומר רפאל וכן עדותם של מר נחשונב ומר רווח בפרוטוקול הדיון מיום 11.3.14). לא הוכח כי נעשתה פניה מקדימה לתובעת בעניינים האמורים, וכי פניה זו נדחתה ע"י התובעת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי מרבית העבודות אשר נטען לגביהן כי התובעת לא ביצעה כלל אינם נמנים על השירותים להם התחייבה התובעת במסגרת ההסכם, וגם לא הוכח כי העבודות הנטענות בוצעו בשטחים בהם התחייבה התובעת לספק שירותים כמפורט בסעיף 10 להסכם (ראה להלן).

52. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי התובעת העניקה שירותי ניהול ותחזוקה בהתאם להסכם, וכי דינן של טענות התובעת בהקשר זה להידחות.

53. עוד נטען ע"י התובעת כי ההסכם בוטל מחמת הפרתו בהודעתה לנתבעת מיום 12.1.12 (נספח נ'9 לתצהירו של מר אמיתי מטעם התובעת) ואף מטעם זה אין לחייבה לשאת בתשלום החוב למצער ממועד ביטולו. אין בידי לקבל טענה זו. משלא מצאתי כי ההסכם הופר, הרי שלא קמה לנתבעת כל עילה לביטולו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אוסיף כי כעולה מההסכם ומהעדויות שנשמעו לפני (ראה עדותו של מר אמיתי, פרוטוקול מיום 11.3.14, עמ' 20, שורות 15-17) מתן שירותי ניהול ע"י התובעת היה אחד מתנאי ההסכם, ועל כן אין לנתבעת הזכות לבטלו באופן חד צדדי. ראה לעניין זה ע"א 189/89, קופת חולים מכבי נ' מדנ"י ואח', מה (4) 819:

"בחותרם על חוזה, הכולל תנאים מתנאים שונים, מסכימים הצדדים לחוזה לקיום החיובים ההדדיים כפי שמצאו ביטויים בחוזה. לכל אחד מהצדדים יש אינטרס בקיום תנאים מסוימים, כשהחוזה מהווה את האיזון של החיוביים והזכויות, שעל פיהם הסכימו הצדדים לירות חוזה. ביטול תנאי מתנאי החוזה על ידי אחד הצדדים עלול להפר איזון זה, ולהביא לשינוי חלק במטרות ובזכויות להן ציפה הצד האחר לחוזה. הדין אינו מקנה, על כן, לצד לחוזה את הזכות לבטל חד צדדית תנאי של חוזה, אם לא הותנה בין הצדדים לחוזה שהוא יהיה רשאי לעשות כן".

החוב הנטען

54. בהתאם להוראת סעיף 10 ג' להסכם התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת "מדי חודש בחודשו, דמי ניהול בסך של 6 (שישה ₪) לחודש בגין כל מ"ר ברוטו של משרדים בקומה א' של הבניין ו - 4 ₪ (ארבעה) לכל מ"ר ברוטו עבור חנויות המצויות בקומת הקרקע ובקומה 1- (מינוס 1)".

עוד הוסכם בסעיף האמור כי "הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2012" וכי "לא יהיה בעובדה ששטחים בבעלות המוכר (הנתבעת הוספה שלי א.ש.) מושכרים לאחרים כדי לגרוע מאחריותו לתשלום דמי הניהול כמוסכם...".

55. בסעיף 10 ז' להסכם נקבע, כי על אף האמור בסעיף 10 ג' לעיל, ייגבו דמי ניהול בשיעור אחר מזה הקבוע בסעיף 10 ג' לעיל ביחס ל - 3 יחידות בבית:

"(1) עבור השוכר "5 נגרים" ישלם המוכר (הנתבעת א.ש.) דמי ניהול בסך ארבעה (4) ₪ למ"ר עד ליום 31.12.10 - ששה (6) ₪ למ"ר החל מ - 1 בינואר 2011 ואילך.

(2) עבור חנות "שומרת הזרע" ישלם המוכר דמי ניהול בסך אחד (1) דולר למ"ר (לפי שערו היציג ביום התשלום) עד 31 אוגוסט 2010 ו - ארבעה (4) ₪ החל מ - 1 בספטמבר 2010 ואילך.

(3) עבור חנות "נייט סליפ סנטר" ישלם המוכר דמי ניהול בסך שלושת רבעי דולר (0.75 דולר) למ"ר (לפי שערו היציג ביום התשלום) עד 31 באוגוסט 2014 ו - ארבעה (4) ₪ החל מ - 1 בספטמבר 2014 ואילך".

56. עוד הוסכם בסעיף 10 ח' להסכם כי "המוכר לא ישלם דמי הניהול בגין שטחי החניון (קומת מינוס 1 ו - מינוס 2) וכי הקונה לא יעניק שירותי ניהול כלשהם בשטחי חניון אלו, אלא אם וככל שיוסכם אחרת בכתב בין הצדדים וכנגד תשלום דמי ניהול. מובהר לפיכך ולמען הסר ספק, שתחזוקת שטחי חניון אלו, החל מפתח הכניסה לחדר המדרגות הראשון המצוי בקומת חניון מינוס 1 והמשך פנימה אל תוך החניון ולמפלס מינוס 2 (ולרבות חלקי המערכות הנכללות, אם וככל שנכללות בשטחי חניון אלה) נותר באחריות המוכר. על אף האמור, מוסכם שככל שינוהלו בשטחי החניון עסקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ו/או משרדים ע"י המוכר ו/או למי אשר המוכר יאפשר ניהול עסקים ו/או משרדים כאמור אשר יצריכו מתן שירותי ניהול בפועל, כגון תחזוקה וניקיון, על מנת שתשמר תחזוקתו הראויה של הבניין והכניסה אליו – יהא חייב המוכר בתשלום דמי ניהול. סכום דמי הניהול ייקבע בהסכמה בין המוכר לבין הקונה (התובעת הוספה שלי א.ש.) ובכל מקרה - לא פחות מסך של שלושה (3) ₪ למ"ר".

57. בתצהירו של מר רוט מטעם התובעת ניתן פירוט באשר לסכום החוב הנתבע לכל אחת מהיחידות השונות שבבעלות התובעת, לגבי כל אחד מהחודשים מאוגוסט, 2010 ועד ספטמבר, 2012, נשוא התביעה. ראה נספח ג' לתצהיר האמור (שמות היחידות כמפורט להלן הינן כפי שצוינו בנספח ג' האמור):

"נייט סליפ": סכום כולל בסך של 27,759.90 ₪.

"שומרת הזרע": סכום כולל בסך של 60,153.83 ₪.

"חמישה נגרים": סכום כולל בסך של 117,804.85 ₪.

"משרד קומה 2": סכום כולל בסך של 32,542.16 ₪.

"מוסך קומה מינוס 1": סכום כולל בסך של 39,531.12 ₪.

"טוגיקום + אולפן מוסיקה קומה מינוס 1": סכום כולל בסך של 12,407.47 ₪.

"לחם ארטיזן – קומה מינוס 1": סכום כולל בסך של 11,796.78 ₪.

"על הלחם קומה מינוס 1": סכום כולל בסך של 4,017.90 ₪.

"מחסנים קומה מינוס 1 מסומנים באות ה'": סכום כולל בסך של 25,991.64 ₪.

"מחסנים נוספים ב"קומה מינוס 1 מסומנים באות ו'": סכום כולל של 6,870.28 ₪.

"דרייב סנטר קומה מינוס 1": 3,302.51 ₪.

"משרד אמיתי קומה 1": 6,476.05 ₪.

58. נבחן להלן את הסכומים הנתבעים ביחס לכל אחת מהיחידות הנ"ל:

59. יחידות המכונות "נייט סליפ", "שומרת הזרע", "חמישה נגרים", "לחם ארטיזן קומה מינוס 1", "דרייב סנטר קומה מינוס 1 ו - "משרד אמיתי קומה 1": בנספח ג' ניתן פירוט באשר לשטחן של כל אחת מיחידות אלה, ובאשר לתעריף שעל פיו חושבו דמי הניהול אותו מצאתי תואם לתעריפים שנקבעו בסעיף 10 ג' ו - 10 ז' להסכם ראה לעיל. שטחן של כל אחת מהיחידות כמו גם סכום החוב ביחס ליחידות אלה לא נסתר ע"י התובעת.

בסיכומיה, טענה התובעת כי אין לחייב את התובעת בתשלום דמי ניהול בגין היחידות המכונות "לחם ארטיזן" ו - "דרייב סנטר" מאחר ויחידות אלה ממוקמות בקומת מינוס 1, ומשכך חלה בעניינן הוראת סעיף 10 ח' להסכם. לא מצאתי לקבל טענה זו. סעיף 10 ג' קובע, בין היתר, תעריף דמי ניהול ביחס לחנויות המצויות בקומה מינוס 1 של הבית. מנספח ג' ניתן להסיק כי התובעת סיווגה יחידות אלה כ"חנויות" בגינן נקבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

התעריף לדמי הניהול בסך של 4 ₪ למ"ר כפי הקבוע בסעיף 10 ג' להסכם, וזאת לא נסתר ע"י הנתבעת.

נוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי חובה של הנתבעת בתשלום דמי ניהול בגין היחידות האמורות עומד על סך של 227,293.92 ₪ (27,759.90 בגין "נייט סליפ" + 60,153.83 ₪ בגין "שומרת הזרע" + 117,804.85 בגין "חמישה נגרים" + 11,796.78 ₪ בגין "לחם ארטיזן" + 3,302.51 ₪ בגין "דרייב סנטר" + 6,476.05 ₪ בגין "משרד אמיתי").

60. **היחידה המכונה "משרד קומה 2"** ההסכם אינו כולל התייחסות כלשהי למשרדים בקומה 2. התייחס לכך מר רוט בסעיף 5 לתצהיר עדות ראשית מטעמו עת אמר כי קומה א' בלשון ההסכם משמעה קומה ב' בפועל בבית. לא מצאתי לקבל טענה זו הן מהטעם שלא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בכך, והן מהטעם שהסברו של מר רוט אינו עולה בקנה אחד עם העובדה כי בנספח ג' אחת מהיחידות כונתה "משרד אמיתי קומה 1" והחישוב לגביה נעשה לפי 6 ₪ למ"ר תעריף התואם למשרד המצוי בקומה הראשונה של הבית (ראה סעיף 10 ג' להסכם לעיל) מה שמראה כי קיימת התאמה בין הקומות בפועל לקומות המצויות בהסכם. נוכח האמור לעיל, ומאחר והיחידה מצויה בקומה שההסכם אינו קובע לגביה חיובים, לא מצאתי לחייב את הנתבעת בתשלום דמי ניהול בגין יחידה זו.

61. **היחידות המכונות "מוסך קומה מינוס 1", "מחסנים קומה מינוס 1 מסומנים באות ה" ו - "מחסנים קומה מינוס 1 מסומנים באות ו"'** : סעיף 10 ג' להסכם קובע כאמור תעריף של 4 מ"ר לתשלום דמי ניהול בעבור "חנויות המצויות בקומת הקרקע ובקומה מינוס 1 של הבית". פשיטא כי יחידות אלה המכונות "מוסך" ו - "מחסנים" אינן נכללות בהגדרה האמורה, ומכל מקום לא נטען, וממילא לא הוכח אחרת.

בנספח ג' צוין כי התעריף לתשלום דמי הניהול עבור יחידות אלה הוא 3 ₪ למ"ר. מכאן אני מסיקה כי התובעת מסווגת יחידות אלה כיחידות הנכללות "בשטחי החניון" לגביהן חלה סיפת הוראת סעיף 10 ח' להסכם. לא הוכח לפני כי היה מקום לסיווג האמור, ואבהיר :

בהתאם לסעיף 10 ח' להסכם נקבע כי לא יינתנו שירותי ניהול ע"י התובעת לנתבעת בשטחי החניון וכפועל יוצא לא ישולמו לתובעת דמי ניהול ע"י הנתבעת אלא בהתקיים שני מקרים: האחד, הסכמה בכתב בין הצדדים למתן שירותי ניהול בשטחי החניון ותשלום דמי ניהול בתמורה לשירותים אלה. השני, ככל שינוהלו בשטחי החניון עסקים ו/או משרדים ע"י המוכר ו/או למי אשר המוכר יאפשר ניהול עסקים ו/או משרדים אשר יצריכו מתן שירותי ניהול בפועל.

לא נטען וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמה בכתב של הצדדים למתן שירותי ניהול בשטחי החניון. לא נטען וממילא לא הוכח כי היחידות הנ"ל מהוות עסקים ו/או משרדים של הנתבעת ו/או מי מטעם הנתבעת ואף לו היה מוכח, ואין כך הדבר, כאמור, לא נטען וממילא לא הוכח כי הפעלת היחידות האמורות הצריכה מתן שירותי ניהול בפועל.

נוכח האמור לעיל, לא מצאתי לחייב את הנתבעת בתשלום דמי ניהול בגין היחידות הנ"ל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

62. היחידות המכונות "טוגיקום + אולפן מוסיקה קומה מינוס 1" ו – "על הלחם": ביחס ליחידות אלו הובאה בנספח ג' נוסחה לחישוב דמי הניהול השונה מזו שנקבעה בהסכם. לגבי "טוגיקום" הנוסחה שצוינה היא "שטח לפי 23.8 מ' כפול 5.6 מ"ר + 15% ברוטו", ולגבי "על הלחם" הנוסחה שצוינה היא "שטח לפי 8.3 מ' כפול 5.2 + 15% ברוטו".

לא הובא כל נימוק לאופן החישוב, וממילא לא הוכח, ומשכך לא מצאתי לחייב את הנתבעת בתשלום דמי ניהול בגין היחידות הנ"ל.

63. נוכח כל האמור לעיל אני מוצאת כי סכום החוב של הנתבעת כפי שהוכח לפני לתקופה שמיום 1.8.10 ועד ליום 30.9.12 נשוא התביעה עומד על סך של 227,293.92 ₪.

64. אין חולק בין הצדדים כי מר אמיתי שילם עבור התקופה נשוא התביעה סך של 8,000 ₪ בלבד. ראה שאלתו של ב"כ התובעת ותשובתו של מר אמיתי, פרוטוקול מיום 11.3.14, עמ' 20 שורות 36-37: "ש. נכון שבתקופת התביעה מ - 1.8.10 ועד 30.9.12 לא שילמת לתובעת דמי ניהול פרט לסך של 8,000 ₪. ת. נכון".

65. עיון בנספח ג' שצורף כאמור לתצהירו של מר רוט מלמד כי סכום התביעה חושב לאחר שכבר קוּזְזו מהסכום האמור סך של 6,970 ₪ ששולם בגין 3 יחידות (סך של 1,050 ₪ עבור חודש אוגוסט, 2011 בגין "נייט סליפ", סך של 2,320 ₪ עבור חודש אוגוסט, 2011 בגין "שמרת הזרע" וסך של 3,600 ₪ עבור חודש אוגוסט, 2011 בגין "חמישה נגרים"). ראייה זו לא נסתרה. לא נטען וממילא לא הוכח כי סכום התביעה חושב גם לאחר שקוּזְזו 1,030 ₪ הנותרים (6,970 ₪ - 8,000 ₪), ומשכך מצאתי להפחית מסכום החוב שהוכח לפני סך של 1,030 ₪, ומהעמידו על סך של 226,263.92 ₪.

66. בסעיף 10 ג' להסכם הסכימו הצדדים כי "לא יהיה בעובדה ששטחים בבעלות המוכר (הנתבעת א.ש.) מושכרים לאחרים כדי לגרוע מאחריותו לתשלום דמי ניהול כמוסכם". נוכח הסכמה זו, שלא נסתרה, אני דוחה את טענת הנתבעת כי היה על התובעת להפנות תביעתה לשוכרי יחידותיה.

67. טענת הנתבעת כי החוב או חלקו שולמו ע"י שוכרי יחידותיה לא הוכחה. כך גם לא הוכח כי התובעת גבתה דמי ניהול שלא כדין וביתר בסכום העולה על 250,000 ₪ מחברת שלמה סיקסט ושוכרי יחידות נוספות של הנתבעת, וכי יש לקזז סכום זה מסכום התביעה. עוד אוסיף, כי אף לו הייתה טענה זו מוכחת, וכאמור אין כך הדבר, הרי שאין בכך כדי להקים זכות קיזוז לנתבעת מקום בו הכספים שולמו ע"י שוכרי יחידותיה, כנטען.

68. טענות הנתבעת בדבר חוסר יכולתה להשכיר את יחידותיה ולאובדן רווחים בשל כך, נטענו בעלמא ולא הוכחו, וממילא טענות אלו מתבססות על עילות ניזקיות, שאין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהן, ומשכך אני מוצאת לדחותן.

סוף דבר

69. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 226,263.92 ₪, וכן סך של 8,716 ₪ בגין החזר אגרת תביעה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 109/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 19.6.13, ועד למועד התשלום בפועל.

70. כן אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 15,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום 07 ביוני, 2015, כ' סיון תשע"ה. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה